ANNALE EXAMEN 2024-2025
2024-2025 期末考真题

Droit du travail – L3 AES Parcours AGE-RH
Université Paul Valéry Montpellier 3

Corrigé détaillé + Méthodologie générale
详细解析 + 通用解题方法

Sommaire 目录

I. **Sujet d'examen** 考题原文

II. **Méthodologie générale du cas pratique** 案例分析通用方法论

III. **Corrigé détaillé – 3 cas** 三道案例详细解析

1. Cas 1 – Fouille systématique des salariés
2. Cas 2 – Licenciement de Mme Kessler
3. Cas 3 – Requalification du contrat de M. Kim

IV. **Catalogue des problématiques types** 典型问题类型目录

V. **Anti-pièges et conseils stratégiques** 陷阱与应试策略

I. SUJET D'EXAMEN
考题原文

I. Sujet d'examen 2024-2025 2024-2025 考题原文

Conditions d'examen : 考试条件：

- **Document autorisé :** aucun 允许使用资料：无
- **Durée :** 2h 时长：2 小时
- **Consigne :** « À l'aide de vos connaissances personnelles et des documents en annexe, formuler un avis juridique structuré sur chacun des problèmes rencontrés. » 指令：基于个人知识和附件文件，对每个遇到的问题给出结构化的法律意见。

Contexte général 总情境

Vous êtes **responsable des ressources humaines** au sein de l'entreprise **COGIP**, implantée à Montpellier, dirigée par M. Costa. L'entreprise est spécialisée dans la fabrication de **composants informatiques miniatures de haute précision**. Certains composants en **métaux rares** ont une valeur de plusieurs milliers d'euros.
你是位于 Montpellier 的 COGIP 公司的人力资源负责人，公司由 Costa 先生管理。公司专门生产高精度微型计算机部件。某些含稀有金属的部件价值数千欧元。

À la suite d'une nouvelle commande dans le secteur de la santé, M. Costa souhaite **sécuriser au maximum son processus de production** pour éviter les vols ou les fuites d'information. Il vous consulte sur trois questions distinctes.
因健康行业新订单，Costa 希望最大限度保障生产流程，防止盗窃和信息泄露。他就三个不同问题向你咨询。

Cas 1 – Système de fouille systématique 系统性搜身

M. Costa souhaite mettre en place un **système de fouille systématique des salariés** à l'entrée et à la sortie des locaux de l'entreprise. Avant de **modifier le règlement intérieur** et d'**informer le comité social et économique**, il vous consulte pour avoir votre avis éclairé sur ce dispositif.
Costa 希望在企业出入口设立系统性搜身制度。在修改内部规章并通知 CSE 之前，他咨询你的意见。

Cas 2 – Licenciement de Mme Kessler 解雇 Kessler 夫人

M. Costa envisage de se séparer de Mme Kessler. Mme Kessler est une salariée **très appréciée** ayant **plus de 20 ans d'ancienneté**. Cependant, elle s'est mariée le mois dernier avec un **célèbre activiste pour la protection de la planète**. Certains métaux utilisés dans les composants COGIP sont issus d'**industries très polluantes**. M. Costa craint que Mme Kessler soit *tentée* de **révéler des informations industrielles secrètes à son mari**.
Costa 想解雇 Kessler 夫人。Kessler 夫人是一位深受好评的员工，工龄超过 **20** 年。但她上个月与一位知名环保活动家结婚。COGIP 使用的某些金属来自重度污染产业。Costa 担心她可能向丈夫泄露工业机密。

M. Costa souhaite savoir **sur quel motif** il peut la licencier. Costa 想知道可以基于什么动机解雇她。

Cas 3 – M. Kim, travailleur indépendant ? Kim 先生：独立劳动者?

M. Kim a été embauché en **2021** en tant que **chargé de communication freelance**, sous le statut de **travailleur indépendant**. Il disposait d'une certaine **autonomie**.
Kim 于 **2021** 年入职为自由通讯专员，身份为独立劳动者，享有一定自主权。

Cependant, en **janvier 2025**, M. Costa lui a imposé une **modification unilatérale** de son contrat : 但 **2025** 年 **1** 月，Costa 单方面强加合同修改：

- Il n'aura plus d'autre client que la COGIP. 他将只有 COGIP 一个客户。
- Il devra suivre des **consignes précises** en matière de communication officielle. 他必须遵守官方沟通的精确指令。
- Il devra rendre compte chaque semaine de son activité. 每周汇报活动。
- Il devra participer aux **réunions de pilotage** chaque vendredi après-midi. 每周五下午参加管理会议。

M. Kim est mécontent et **annonce une action en justice**. M. Costa demande votre avis. Kim 不满，宣布起诉。Costa 询问你的意见。

Documents annexes fournis 附件文件

Articles du Code du travail : 劳动法典条文：

- **Art. L.1121-1** – Limitation des libertés (justification + proportionnalité). 自由限制（justification + proportionnalité）。
- **Art. L.1232-1** – Cause réelle et sérieuse pour licenciement personnel. 个人原因解雇必须有真实且严重理由。
- **Art. L.1321-3** – Contenu prohibé du règlement intérieur. 内部规章禁止内容。

Convention européenne des droits de l'homme : 欧洲人权公约：

- **Art. 8** – Droit au respect de la vie privée et familiale. 尊重私人和家庭生活的权利。

Jurisprudence : 判例：

- **Cass. soc. 29 nov. 1990, *Mme Fertray*** – perte de confiance ≠ motif de licenciement. 失去信任 ≠ 解雇理由。
- **Cass. soc. 13 nov. 1996, *Société Générale*, n°94-13.187** – définition du lien de subordination. 从属关系定义。
- **Cass. soc. 19 déc. 2000, *Labbane*, n°98-40.572** – la qualification du contrat dépend des conditions de fait. 合同定性取决于事实条件。

II. MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE DU CAS PRATIQUE
案例分析通用方法论

II. Méthodologie générale du cas pratique 案例分析通用方法论

La méthode IRAC : la structure de raisonnement IRAC 推理结构

— IRAC : 4 étapes de tout cas pratique

IRAC est l'acronyme universel du raisonnement juridique anglo-saxon, parfaitement applicable au cas pratique français. **IRAC** 是国际通用的法律推理框架，完全适用于法国 cas pratique。

1. **I – Issue** (Problème de droit) : **quelle est la question juridique ?** La formuler abstraitement, en termes juridiques. **I – 法律问题**：用抽象的法律术语提出问题。
2. **R – Règle** (Règles applicables) : citer les **textes** (Code du travail, jurisprudence, conventions) pertinents. **R – 适用规则**：引用相关条文（劳动法典、判例、公约）。
3. **A – Application** : **appliquer la règle aux faits** de l'espèce, point par point. C'est le cœur du raisonnement. **A – 适用**：将规则逐点适用于具体事实。这是推理的核心。
4. **C – Conclusion** : **réponse précise** à la question, et **conseil concret** au "client". **C – 结论**：对问题给出精准回答，并向"客户"提供具体建议。

a

[a]法国法学院常用变体：majeure / mineure / conclusion（即三段论），但实质相同——majeure = règle，mineure = application aux faits。IRAC 更明确分离 issue 和 règle，建议使用 IRAC 增强结构清晰度。

Méthode complète en 5 étapes 完整 5 步法

— Étapes complètes pour un cas pratique de droit du travail

Étape 0 – Lecture active（阅读题目）：第 **0** 步——主动阅读：

- Souligner les **faits matériels importants** (qui, quoi, quand, combien). 画出重要事实（谁、做什么、何时、多少）。
- Repérer les **mots-clés juridiques** (« unilatéralement », « systématique », « chaque semaine »...). 捕捉法律关键词。
- Identifier les **annexes** pertinentes pour chaque cas. 识别每个 cas 相关的附件。

Étape 1 – Qualification juridique（法律定性）：第 **1** 步——法律定性：

- De quelle **thématique** relève le cas ? (qualification du contrat, recrutement, RI, licenciement, modification, etc.) 属于哪个主题?
- Identifier le ou les **problèmes de droit** précis. 识别精确的法律问题。

Étape 2 – Identification des règles（规则识别）：第 **2** 步——规则识别：

- Lister les **textes** mobilisables (toujours préférer les annexes fournies). 列出可用的条文（优先用附件）。
- Lister les **jurisprudences** applicables. 列出适用的判例。
- Articuler les règles entre elles (hiérarchie, articulation). 规则之间的衔接。

Étape 3 – Application méthodique（系统适用）：第 **3** 步——系统适用：

- **Pour chaque condition** de la règle, vérifier **si les faits la remplissent**. 对每个规则条件，检查事实是否满足。
- Citer le fait précis du sujet (« en l'espèce, M. Costa a... »). 引用题目中的具体事实。
- Si plusieurs hypothèses, les **discuter alternativement**. 若有多种假设，并列讨论。

Étape 4 – Conclusion + conseil（结论 + 建议）：第 **4** 步——结论 + 建议：

- **Trancher** clairement la question. 明确回答问题。
- Donner un **conseil concret** à l'employeur (autorisé / risqué / interdit ; alternatives à privilégier). 向雇主提供具体建议（合法 / 有风险 / 禁止；推荐的替代方案）。
- Évaluer les **risques** si l'action envisagée est mise en œuvre. 评估若采取该行动的风险。

Test universel : la double exigence 通用测试：双重要求

Test omniprésent en droit du travail français

Pour la **majorité** des questions impliquant une **restriction des libertés du salarié** (surveillance, contrôle, RI, fouille, dress code, etc.), le raisonnement central est le **double test** de l'**Art. L.1121-1** :
大多数涉及雇员自由限制的问题，核心推理是 L.1121-1 的双重测试：

1. **Justification** : la restriction est-elle **justifiée par la nature de la tâche à accomplir** ? 正当性：限制是否由所执行任务的性质所证明？
2. **Proportionnalité** : est-elle **proportionnée au but recherché** ? 比例原则：限制是否与所追求目的相称？

Pour la proportionnalité, **toujours rechercher des moyens moins attentatoires** (*« y a-t-il une mesure moins intrusive permettant d'atteindre le même but ? »*).
对比例原则，始终寻找更不侵入的手段（"是否有侵入性更小的方式达到相同目的？"）。

Plan-type d'une copie pour 3 cas en 2h 2 小时 3 案例答卷模板

— Structure recommandée pour la copie

Conseil de gestion du temps : 时间管理建议：

- **5 minutes** : lecture intégrale du sujet + des annexes. **5** 分钟：通读题目 + 附件。
- **35 minutes par cas** (= 105 min). 每案例 **35** 分钟（= 105 分钟）。
- **10 minutes** : relecture finale + corrections. **10** 分钟：最终通读 + 修正。

Pour chaque cas, structure-type (1 page par cas) : 每个 **cas** 的结构（约 **1** 页）：

1. **Rappel des faits pertinents** (3-5 lignes). 相关事实回顾（3-5 行）。
2. **Problème de droit** formulé en une phrase claire. 法律问题用一句话清晰表述。
3. **Règle(s) applicable(s)** : article(s) du Code + jurisprudence(s) pertinente(s). 适用规则：法典条文 + 相关判例。
4. **Application aux faits** (le cœur, le plus long). 适用事实（核心，最长）。
5. **Conclusion + conseil** concret. 结论 + 具体建议。

III. CORRIGÉ DÉTAILLÉ – 3 CAS
三道案例详细解析

III. Corrigé détaillé 详细解析

Cas 1 – Fouille systématique des salariés 系统性搜身

Thématique : pouvoirs de l'employeur / règlement intérieur (Partie 2 Ch. 1) 主题：雇主权力 / 内部规章

1) Problème de droit 法律问题

L'employeur peut-il **introduire dans le règlement intérieur** un dispositif de **fouille corporelle systématique** de tous les salariés à l'entrée et à la sortie de l'entreprise ?
雇主能否在内部规章中规定对全体员工出入口系统性搜身?

2) Règles applicables 适用规则

— Art. L.1121-1 du Code du travail

« Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives **des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir** ni **proportionnées au but recherché**. »
《劳动法典》L.1121-1 条：" 对个人权利和集体自由所作的限制，必须由所执行任务的性质所证明，并与所追求目的相称。"

— Art. L.1321-3, 2° du Code du travail

« Le règlement intérieur **ne peut contenir** : (...) 2° Des dispositions **apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives** des **restrictions qui ne seraient pas justifiées** par la nature de la tâche à accomplir ni **proportionnées au but recherché**. »
L.1321-3 条第 2°：内部规章不得包含违反 L.1121-1 比例原则的条款。

— CEDH Art. 8 – Droit au respect de la vie privée et familiale

« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
欧洲人权公约第 8 条：尊重私人和家庭生活、住所和通信的权利。

La fouille corporelle constitue une **atteinte à l'intégrité physique et à la dignité** de la personne, donc à sa vie privée au sens de cet article.
搜身构成对个人身体完整性和尊严的侵犯，属于第 8 条意义上的私人生活。

3) Application aux faits 适用于事实

a) Justification (premier volet du test) 正当性

Le but recherché par M. Costa : Costa 追求的目的：

- Prévenir les **vols** de composants de grande valeur (« plusieurs milliers d'euros »). 防止高价值部件失窃。

- Prévenir les **fuites d'information** (secrets industriels). 防止信息泄露（工业秘密）。

⇒ Ces objectifs sont **légitimes** : la **protection des biens et des secrets de l'entreprise** est **justifiée par la nature de l'activité** (fabrication de composants en métaux rares, secteur sensible de la santé). **Le premier volet du test (justification) est satisfait.**
⇒ 这些目的合法：保护企业财产和秘密由活动性质所证明（稀有金属部件 + 健康领域敏感性）。第一关（正当性）通过。

b) Proportionnalité (second volet) 比例原则

Caractère « systématique » du dispositif : 装置的"系统性"特征：

- Tous les salariés. 所有员工。
- À chaque entrée **et** chaque sortie. 每次进入和离开。
- Sans distinction de fonction, d'accès aux biens sensibles, ou d'antécédent. 不区分职能、对敏感物品的接触、或前科。

⇒ Cette **généralité absolue** est **disproportionnée** : la fouille corporelle est l'une des **atteintes les plus graves** à la dignité et à la vie privée. Elle doit être un **dernier recours**.
⇒ 这种绝对普遍性不成比例：搜身是对尊严和私生活最严重的侵犯之一，必须作为最后手段。

Existence de moyens moins attentatoires (test fondamental) : 存在更不侵入的手段（核心测试）：

- **Détecteurs de métaux** (sans contact corporel). 金属探测器（无身体接触）。
- **Vidéosurveillance** ciblée des zones sensibles (zones de stockage des métaux rares). 对敏感区域（贵金属仓库）进行定点视频监控。
- **Fouille aléatoire** ou **par sondage** (au lieu de systématique). 随机或抽样搜查（而非系统性）。
- **Fouille uniquement en cas de soupçon précis** fondé sur des éléments objectifs. 仅在有具体怀疑时才进行搜查。
- **Restriction d'accès** aux zones sensibles (badge, clé). 敏感区域准入控制（门禁、钥匙）。
- Registre de sortie/entrée des composants. 部件进出登记。

⇒ De multiples mesures **moins intrusives** permettent d'atteindre le **même objectif**. **Le second volet du test (proportionnalité) n'est pas satisfait.**
⇒ 多种更不侵入的手段都能达到相同目的。第二关（比例原则）不通过。

4) Conclusion et conseil 结论与建议

Conclusion : le dispositif de **fouille systématique**, en l'état, **viole l'art. L.1121-1** (échec du test de proportionnalité). En conséquence, en application de l'**Art. L.1321-3, 2°**, une telle clause **ne peut pas figurer dans le règlement intérieur**. Si elle y est insérée, elle sera **inopposable** aux salariés et l'inspection du travail pourra demander son retrait.
结论：此搜身装置违反 L.1121-1（比例原则不通过）。根据 L.1321-3 第 2°，不能写入内部规章。若强行写入，对员工不具有约束力，劳动监察机关可要求撤销。

Conseil à M. Costa : 对 **Costa** 的建议：

1. **Reformuler le dispositif** : passer d'une fouille systématique à une **fouille aléatoire ou en cas de soupçon précis**, et ce **après usage prioritaire** de moyens techniques (détecteurs, vidéosurveillance).
   重新设计：从系统性改为随机或具体怀疑触发，并优先使用技术手段。
2. **Procédure de modification du règlement intérieur** (Partie 2 Ch.1) – même reformulé, le dispositif

doit suivre : 内部规章修改程序——即使重新设计后仍须遵守：

- Consultation préalable du **CSE**. 事先咨询 **CSE**。
- Communication à l'**inspection du travail** (en double exemplaire). 发送 劳动监察（双份）。
- **Dépôt** au secrétariat du conseil de prud'hommes. 在 prud'hommes 秘书处备案。
- Entrée en vigueur **1 mois** après accomplissement des formalités. 手续完成后 **1** 个月生效。

3. **Information préalable des salariés** sur le dispositif (règle générale du contrôle, art. L.1222-4). 对员工事先告知（控制权一般规则，L.1222-4）。

Cas 2 – Licenciement de Mme Kessler 解雇 Kessler 夫人

Thématique : licenciement personnel / cause réelle et sérieuse / discrimination (Partie 3 Ch. 1) 主题：个人解雇 / 真实严重理由 / 歧视

1) Problème de droit 法律问题

M. Costa peut-il licencier Mme Kessler en se fondant sur sa **crainte qu'elle révèle, en raison de son mariage avec un activiste écologiste, des informations industrielles secrètes** ? Existe-t-il un motif valable de licenciement ?
Costa 能否基于" 担心 Kessler 因与环保活动家结婚而泄露工业机密" 解雇她？是否存在合法解雇理由？

2) Règles applicables 适用规则

— Art. L.1232-1 du Code du travail

« Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. **Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.** »
L.1232-1 条：任何个人原因解雇必须有真实且严重的理由。

Cause réelle et sérieuse (CRS) – 3 caractères (Partie 3 Ch.1)

Réelle = **objective** (faits vérifiables) + **existante** (preuves matérielles, pas de soupçons) + **exacte** (vrai motif). 真实 = 客观 + 存在 + 准确。

Sérieuse = gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat. 严重 = 严重程度足以阻止合同继续。

—

« Un licenciement pour une cause inhérente à la personne doit être fondé sur des **éléments objectifs** ; la **perte de confiance** alléguée par l'employeur **ne constitue pas en soi un motif** de licenciement. »
1990 年 Fertray 案：基于个人原因的解雇必须有客观事实；雇主主张的失去信任本身不构成解雇理由。

Règles complémentaires (Partie 3 Ch.1) : 补充规则：

- Le **comportement d'un proche** ne constitue pas une cause de licenciement (jurisprudence *Voisin* et postérieures). 亲属的行为不构成解雇理由。
- Un salarié ne peut être licencié que pour des **faits qu'il a lui-même commis**. 雇员只能因本人实施的行为被解雇。
- Les **simples soupçons** ne suffisent jamais. 单纯怀疑永远不够。

— Art. L.1132-1 (cf. annale mi-parcours, Doc. 1) – Discrimination prohibée

Aucun salarié ne peut être **licencié** en raison notamment de sa **situation de famille** ou de **ses opinions politiques**.
L.1132-1 条：禁止基于家庭状况或政治立场解雇雇员。

— CEDH art. 8 – Vie privée et familiale

La **situation matrimoniale** et le choix du conjoint relèvent du noyau dur de la **vie privée et familiale**. 婚姻状况和配偶选择是私人和家庭生活的核心。

3) Application aux faits 适用于事实

Examen de chaque motif possible avancé par M. Costa : 逐一审查 **Costa** 可能援引的动机：

(a) Perte de confiance / crainte d'une fuite future : (a) 失去信任 / 担心未来泄密：

- Application directe de **Cass. soc. 1990, *Mme Fertray*** : la **perte de confiance** alléguée **n'est pas en soi un motif** de licenciement. 直接适用 Fertray 1990：失去信任本身不构成解雇理由。
- De plus, la **crainte** est par nature **subjective** : aucun élément objectif, aucun fait matériel ne prouve une fuite réelle ou imminente. 此外，担心本质上是主观的：没有客观要素、没有实质事实证明实际或紧迫的泄密。
- Le critère de la cause **existante** (preuves matérielles) n'est pas satisfait : aucune fuite n'a eu lieu. 存在性标准不满足：未发生任何泄密。

(b) Comportement du mari (activiste écologiste) : (b) 丈夫（环保活动家）的行为：

- Un salarié ne peut être licencié pour des **faits commis par un proche**. 雇员不能因亲属实施的行为被解雇。
- L'**engagement militant du conjoint** relève de la vie personnelle de celui-ci, et ne peut être imputé à Mme Kessler. 配偶的活动主义投入属于其个人生活，不能归责于 Kessler 夫人。

(c) Mariage / situation de famille : (c) 婚姻 / 家庭状况：

- Le mariage est protégé par la CEDH **art. 8** (vie privée et familiale). 婚姻受 CEDH 第 8 条保护。
- La **situation de famille** figure dans la liste des motifs prohibés (art. L.1132-1). Licencier Mme Kessler **en raison de son mariage** constituerait une **discrimination directe**. 家庭状况属于禁止动机（L.1132-1）。基于婚姻解雇构成直接歧视。

(d) Comportement professionnel de Mme Kessler : (d) Kessler 夫人的职业行为：

- Aucun fait reproché : elle est qualifiée de « **très appréciée** » avec **20+ ans d'ancienneté irréprochable**. 无任何指控：被评价为" 深受好评"，有 **20+** 年无瑕疵工龄。
- Aucune obligation contractuelle (confidentialité) violée à ce jour. 至今未违反任何合同义务（保密义务）。

4) Conclusion et conseil 结论与建议

Conclusion : aucun motif valable de licenciement n'existe à ce jour. Tout licenciement fondé sur les motifs envisagés serait **illégal**.
结论：目前不存在任何合法解雇理由。基于所述动机的解雇均违法。

Risques juridiques pour COGIP en cas de licenciement (selon le motif réellement invoqué) : 若 **COGIP** 强行解雇的法律风险（取决于实际援引的动机）：

Qualification	Sanction	Conséquences chiffrées
Licenciement injustifié (sans CRS)	Barème Macron	20 ans d'ancienneté, entreprise > 11 salariés : indemnité de **3 à 20 mois de salaire**
Licenciement nul (discrimination – situation de famille / opinions politiques du conjoint)	Réintégration obligatoire ou indemnisation	**Hors barème**. Indemnité minimum **6 mois de salaire** + remboursement des allocations chômage à France Travail + paiement des salaires entre licenciement et réintégration.

Conseil à M. Costa : 对 **Costa** 的建议：

1. **Ne pas licencier Mme Kessler** sur la base des éléments actuels – aucun fait fautif ou objectif ne le justifie. 不要基于当前事实解雇 Kessler 夫人。
2. **Mesures alternatives, non disciplinaires** : 非纪律性替代措施：
   - Renforcer la **politique de confidentialité** (formation, charte, NDA renouvelé) – mesure générale, non ciblée. 加强保密政策（培训、章程、续签 NDA）——一般性、非针对性。
   - Réviser les **droits d'accès** aux informations sensibles (proportionné, fondé sur les fonctions, non sur la personne du conjoint). 审视敏感信息访问权限（按职能而非配偶身份）。
   - Toute modification du contrat de Mme Kessler nécessitera **son accord** (Partie 2 Ch. 3). 任何修改 Kessler 合同需获其同意。
3. **Si à l'avenir un fait fautif objectif survenait** (fuite réelle, comportement déloyal documenté), un licenciement disciplinaire pourrait alors être envisagé selon la procédure normale. 若未来发生客观过错事实（实际泄密、可证不忠行为），可按正常程序进行纪律性解雇。

Cas 3 – Requalification du contrat de M. Kim Kim 合同重新定性

Thématique : qualification du contrat de travail / lien de subordination (Partie 1 Ch. 1)
主题：合同定性 / 从属关系

Note importante : ce cas porte sur la **matière du semestre antérieur au mi-parcours**. La présence de cette question dans l'examen 2024-2025 **confirme** que le programme de l'examen final **couvre l'intégralité du semestre** (pas seulement le contenu post-mi-parcours).
重要说明：此题考查期中前学期内容。此题出现在 2024-2025 期末考中证实了期末范围覆盖整个学期（不仅限于期中后内容）。

1) Problème de droit 法律问题

La relation contractuelle entre M. Kim (qualifiée par les parties de « **prestation de services** » avec **statut de travailleur indépendant**) et la COGIP doit-elle être **requalifiée en contrat de travail salarié** en raison des **conditions réelles d'exécution** de l'activité ?
Kim 与 COGIP 之间的合同（双方定性为" 服务给付"+ 独立劳动者身份）是否应根据实际执行条件重新定性为雇佣合同?

2) Règles applicables 适用规则

Trois éléments du contrat de travail (Partie 1 Ch. 1)

Le contrat de travail suppose la réunion de **trois éléments cumulatifs** : 劳动合同需累积满足三要素：

1. Une **prestation de travail**. 劳动给付。
2. Une **rémunération**. 报酬。
3. Un **lien de subordination**. 从属关系。

Le **lien de subordination** est l'élément **déterminant** pour distinguer le salarié du travailleur indépendant.
从属关系是区分雇员与独立劳动者的决定性要素。

—

« Le **lien de subordination** est caractérisé par l'**exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur** qui a le pouvoir de :

- **donner des ordres et des directives**,
- **contrôler l'exécution** du travail,
- **sanctionner les manquements** de son subordonné.

Le travail au sein d'un **service organisé** peut constituer un *indice* du lien de subordination lorsque l'employeur **détermine unilatéralement** les conditions d'exécution du travail. »
Société Générale 案：从属关系的特征是在雇主权力下劳动，雇主有：发布指令权、控制权、制裁权。在组织化服务内劳动，且雇主单方面决定执行条件的，构成从属关系的指标。

—

« L'existence d'une relation de travail **ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention** mais des **conditions de fait** dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. »
Labbane 案：劳动关系的存在不取决于双方的意思表示或合同名称，而取决于活动执行的事实条件。

Méthode du faisceau d'indices (Partie 1 Ch. 1) : le juge ne fonde pas la qualification sur un seul indice, mais sur **l'ensemble convergent des indices**. 证据束方法：法官不基于单一指标，而基于所有指标的综合。

— Art. L.8221-5 et s. – Travail dissimulé

Le fait pour un employeur de **déguiser une relation salariale en prestation de services** constitue un **travail dissimulé**, sanctionné pénalement (jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende pour personne physique).
将雇佣关系伪装成服务给付构成隐蔽劳动，可处刑事处罚（个人最多 3 年监禁 + 45 000 € 罚金）。

3) Application aux faits 适用于事实

a) Méthode : examen des indices de subordination 方法：审查从属关系指标

Selon *Labbane* 2000, on **ignore** l'étiquette « freelance » et le contrat de prestation de services. **Seuls comptent les conditions de fait**. On applique le faisceau d'indices issu de *Société Générale* 1996.
根据 Labbane 2000，忽略"freelance" 标签和服务合同。只看事实条件。适用 Société Générale 1996 的证据束。

Critère	Faits du sujet	Conclusion
Pouvoir de direction (donner des ordres)	« consignes précises en matière de communication officielle »	**Subordination**
Pouvoir de contrôle	« rendre compte chaque semaine de son activité »	**Subordination**
Service organisé	« réunions de pilotage chaque vendredi après-midi » – intégration au fonctionnement régulier de l'entreprise	**Subordination**
Détermination unilatérale des conditions	« M. Costa lui a imposé en janvier 2025 une modification unilatérale »	**Subordination**
Exclusivité de fait	« il n'aura plus d'autre client que la COGIP » – perte de l'autonomie commerciale du travailleur indépendant	**Subordination**
Autonomie initiale (avant 2025)	« certaine autonomie » au début, mais supprimée par la modification de janvier 2025	Indice écarté
Liberté contractuelle de refus	Stipulation formelle dans le contrat, mais **contredite en pratique** : Costa a menacé la rupture en cas de refus	Indice de subordination réel

Synthèse : **tous** les critères posés par *Société Générale* 1996 sont satisfaits depuis janvier 2025. Le faisceau d'indices est **massivement convergent** en faveur de la subordination. La clause de « droit de refuser » du contrat n'a plus de portée réelle.
综合：自 2025 年 1 月起，Société Générale 1996 的所有标准都满足。证据束大量汇聚指向从属关系。合同中" 拒绝权" 条款实际上无效力。

b) Conséquences de la requalification (Partie 1 Ch. 1) 重新定性的后果

1. **Application rétroactive du Code du travail** depuis le moment où la subordination s'est établie (au plus tard janvier 2025, voire 2021 selon les preuves). 劳动法追溯适用至从属关系建立之时。
2. **Indemnité de requalification** : minimum **1 mois de salaire**. 重新定性赔偿：最低 1 个月工资。
3. **Paiement rétroactif des cotisations sociales URSSAF** (avec majorations de retard). 追缴社保（**URSSAF**）（含滞纳金）。
4. **Droits sociaux rétroactifs** : congés payés non pris, durée légale du travail, salaire minimum. 追溯社保权利：未休假、法定工时、最低工资。
5. **Sanctions pénales pour travail dissimulé** (**L.8221-5**) : jusqu'à 3 ans d'emprisonnement + 45 000 € (personne physique) / 225 000 € (personne morale). 隐蔽劳动刑事处罚：最多 3 年监禁 + 45 000 €（个人）/ 225 000 €（法人）。
6. Si la relation cesse, déclenchement du droit du licenciement (CRS, procédure, indemnités) – voir Cas 2 / Partie 3 Ch. 1. 若关系终止，触发完整解雇法。

4) Conclusion et conseil 结论与建议

Conclusion : la relation entre M. Kim et la COGIP, depuis la modification de janvier 2025, présente **tous les indices d'un lien de subordination**. Selon *Labbane*, l'étiquette « freelance » est **indifférente**. Le juge **requalifiera** très probablement la relation en **contrat de travail (CDI)**, l'écrit n'ayant pas la forme d'un CDD.
结论：自 2025 年 1 月起，Kim 与 COGIP 的关系具备所有从属关系指标。根据 Labbane，"freelance" 标签无关紧要。法官将重新定性为 **CDI**（无 CDD 书面形式）。

Conseil à M. Costa : 对 **Costa** 的建议：

1. **Option 1 – Régulariser la relation** en CDI salarié : régulariser les cotisations URSSAF, signer un CDI rétroactif au 1er janvier 2025 (ou 2021 si la subordination est établie dès l'origine), et appliquer le droit du travail. Risque pénal réduit. 方案 **1** ——转正为 CDI 雇佣：补缴 URSSAF，签订追溯至 2025 年 1 月（或 2021）的 CDI。降低刑事风险。
2. **Option 2 – Restaurer la véritable autonomie** de M. Kim : supprimer l'exclusivité, les consignes précises, le reporting hebdomadaire, l'obligation d'assister aux réunions. Cela suppose de **retrouver une véritable indépendance** commerciale et organisationnelle. 方案 **2** ——恢复真正自主性：取消独占、精确指令、周报、强制会议。须真正恢复商业与组织独立性。
3. **Ne rien faire est l'option la plus risquée** : M. Kim a déjà annoncé une action en justice. Le juge requalifiera et la COGIP s'expose à toutes les conséquences cumulées (civile + pénale + URSSAF). 不作为是最危险选项：Kim 已宣布诉讼。法官将定性，COGIP 将面临所有累积后果（民事 + 刑事 + URSSAF）。

IV. CATALOGUE DES PROBLÉMATIQUES TYPES
典型问题类型目录

IV. Catalogue des problématiques types 典型问题目录

Les cas pratiques de droit du travail se ramènent à un **nombre fini de problématiques types**. Pour chacune, mémoriser : 劳动法案例可归结为有限数量的典型问题。每个问题需要记忆：

1. Les **mots-clés** du sujet qui déclenchent la problématique. 触发该问题的关键词。
2. Les **textes** et **jurisprudences** de référence. 参考条文和判例。
3. Le **plan d'analyse** type. 典型分析框架。

Catégorie 1 – Qualification du contrat 合同定性

— Mots-clés déclencheurs / 触发关键词

« freelance », « auto-entrepreneur », « prestation de services », « travailleur indépendant », « contrat commercial », « consultant »...
Présence de termes liés à : ordres, instructions, supervision, horaires fixes, exclusivité, intégration à une équipe, absence d'autres clients.

Plan d'analyse type : 典型分析框架：

1. Rappel des 3 éléments du contrat de travail. 回顾劳动合同 3 要素。
2. Application de *Labbane* 2000 : la dénomination des parties est indifférente. 适用 Labbane 2000。
3. Examen du **faisceau d'indices** (Société Générale 1996) :
   - Pouvoir de direction (ordres, consignes, horaires)
   - Pouvoir de contrôle (reporting, supervision)
   - Pouvoir de sanction
   - Service organisé (intégration à une équipe, locaux, matériel fourni)
   - Exclusivité de fait
4. Conclusion : si la majorité des indices converge vers la subordination ⇒ **requalification en contrat de travail**. 结论：若大多数指标指向从属关系 → 重新定性为雇佣合同。
5. Conséquences : indemnité de requalification, charges sociales rétroactives, sanctions pour travail dissimulé. 后果：重新定性赔偿、追缴社保、隐蔽劳动处罚。

Catégorie 2 – Recrutement et discrimination 招聘与歧视

— Mots-clés déclencheurs / 触发关键词

« interroger les candidats sur... », « test », « épreuve », « questionnaire », « offre d'emploi mentionnant... », « volonté d'avoir des enfants », « grossesse », « religion », « origine », « âge ».

Triple test (Partie 1 Ch. 2) : 三重测试：

1. **Lien direct et nécessaire** avec l'emploi (**L.1221-6**) : la question / le test doit servir à apprécier l'aptitude. 与岗位直接且必要的关联（L.1221-6）。
2. **Information préalable** du candidat (**L.1221-8**) sur les méthodes utilisées. 对候选人事先告知所用方法（L.1221-8）。
3. **Confidentialité** des résultats (**L.1221-8**). 结果保密（L.1221-8）。

Discriminations prohibées (**L.1132-1, L.1142-1**) – liste : sexe, situation de famille, grossesse, origine, religion, opinions politiques, orientation sexuelle, âge, handicap, etc. 禁止歧视清单：性别、家庭状况、怀孕、种族、宗教、政治立场、性取向、年龄、残疾等。

Sanction : discrimination = sanctions civiles (dommages et intérêts) + pénales (jusqu'à 3 ans + 45 000 €) + nullité de la décision. 制裁：歧视 = 民事赔偿 + 刑事处罚（最多 3 年 + 45 000 €）+ 决定无效。

Catégorie 3 – Restriction des libertés du salarié 雇员自由限制

— Mots-clés déclencheurs / 触发关键词

« règlement intérieur », « fouille », « surveillance », « caméras », « contrôle », « clause de neutralité », « tenue », « port du voile / signe religieux », « fumer », « alcool », « interdire ».

Application du double test L.1121-1 : 适用 **L.1121-1** 双重测试：

1. **Justification** par la nature de la tâche. 由任务性质所证明。
2. **Proportionnalité** au but recherché : toujours rechercher des **moyens moins attentatoires**. 与所追求目的相称：寻找更不侵入的手段。

Si dans le règlement intérieur : ajouter **L.1321-3, 2°** (qui interdit dans le RI les restrictions non conformes à L.1121-1). 若涉及内部规章：补充 L.1321-3 第 2°（禁止 RI 中的违反 L.1121-1 的限制）。

Pour les contrôles : ajouter l'**information préalable** et la **transparence** (**L.1222-4**) – aucun dispositif de contrôle non porté préalablement à la connaissance du salarié n'est opposable. 对监控：补充事先告知和透明度（L.1222-4）。

Catégorie 4 – Modification du contrat 合同变更

— Mots-clés déclencheurs / 触发关键词

« modifier », « unilatéralement », « changer », « mutation géographique », « baisse de salaire », « nouvelles fonctions », « horaires », « rétrogradation », « refus du salarié ».

Distinction-clé (Partie 2 Ch. 3 ; *Le Berre* 1996) : 核心区分（**Le Berre 1996**）：

- **Modification du contrat** (élément essentiel) ⇒ **accord du salarié obligatoire**. 合同变更（核心要素）→ 需雇员同意。
- **Changement des conditions de travail** (élément annexe) ⇒ **décision unilatérale** de l'employeur. 工作条件变动（附属要素）→ 雇主单方决定。

Éléments essentiels : rémunération, qualification professionnelle, temps de travail, lieu de travail (sauf clause de mobilité valable). 核心要素：报酬、职业资质、工时、工作地点（有效流动条款除外）。

Si refus du salarié : le refus n'est jamais fautif. L'employeur peut soit renoncer, soit licencier (le motif du licenciement = le motif du refus, à examiner selon la CRS). 雇员拒绝：拒绝不构成过错。雇主可

放弃或解雇（解雇动机 = 拒绝动机，按 CRS 审查）。

Catégorie 5 – Licenciement personnel 个人原因解雇

— Mots-clés déclencheurs / 触发关键词

« licencier », « se séparer de... », « renvoyer », « faute », « motif », « insuffisance professionnelle », « inaptitude », « comportement », « vie personnelle », « perte de confiance ».

Plan d'analyse type : 典型分析框架：

1. Existe-t-il une **cause réelle et sérieuse** ? 是否存在真实且严重的理由?
   - Cause **réelle** : objective (faits objectifs, pas de simples soupçons – *Fertray* 1990) + existante (preuves) + exacte (vrai motif). 真实：客观（无单纯怀疑）+ 存在 + 准确。
   - Cause **sérieuse** : gravité suffisante. 严重：严重程度足够。
2. Si motif **disciplinaire** : caractériser la **faute** (légère / sérieuse / grave / lourde) – chacune avec ses indemnités. 若纪律性动机：定性过错（4 级）——各级有相应赔偿。
3. Si motif **non disciplinaire** : insuffisance professionnelle ? Inaptitude (avec obligation de reclassement) ? Trouble objectif au fonctionnement ? 若非纪律性动机：能力不足？无能力（含重新安置义务）？客观干扰?
4. **Procédure** respectée ? Convocation → entretien (5 jours) → notification (2 jours). 程序遵守？召集 → 面谈（5 天）→ 通知（2 天）。
5. **Si licenciement illégal :** 若解雇非法：
   - Vice de procédure seul ⇒ irrégulier ⇒ max 1 mois.
   - Pas de CRS ⇒ injustifié ⇒ barème Macron.
   - Atteinte droit fondamental / discrimination ⇒ **nul** ⇒ réintégration + min 6 mois, hors barème.

Catégorie 6 – Variétés de contrats / CDD 合同种类与 CDD

— Mots-clés déclencheurs / 触发关键词

« CDD », « contrat à durée déterminée », « remplacement », « accroissement temporaire », « saisonnier », « rupture anticipée », « clauses du contrat », « clause de non-concurrence », « clause de mobilité », « période d'essai ».

Pour le CDD (Partie 1 Ch. 3) : 对 **CDD**：

1. Motif autorisé ? (remplacement, accroissement temporaire, emplois saisonniers, etc., **L.1242-2**). 是否允许使用?
2. Motif précis dans le contrat écrit ? (sinon requalification en CDI, **L.1245-1**). 书面合同中是否注明具体动机?（否则重新定性为 CDI）
3. Durée maximale (généralement 18 mois) et règles de renouvellement. 最长期限（一般 18 个月）+ 续期规则。
4. Mentions obligatoires (rémunération, caisse de retraite, etc.). 必备记载事项。
5. Délai de carence entre deux CDD. 两次 CDD 间等待期。

Pour les clauses : chaque clause spécifique a ses conditions de validité (mobilité, non-concurrence,

période d’essai). 对条款：每个特殊条款有其有效条件（流动、竞业禁止、试用期）。

V. ANTI-PIÈGES ET CONSEILS STRATÉGIQUES
陷阱与应试策略

V. Anti-pièges et conseils stratégiques 陷阱与应试策略

Pièges fréquents 常见陷阱

Piège 1 – L'étiquette des parties 陷阱 1 ——双方的标签
Le contrat parle de « freelance », « consultant », « stagiaire »... **Toujours vérifier les conditions de fait** (Labbane). Le nom donné par les parties n'a aucune valeur juridique si les faits révèlent une autre réalité.
合同写"freelance"等不可信。始终核查事实条件。双方使用的名称在法律上无效，若事实显示另一种现实。

Piège 2 – La justification suffisante 陷阱 2 ——仅有正当性不够
Beaucoup d'étudiants s'arrêtent à « la mesure est justifiée par tel objectif ». **Toujours faire le second test : la proportionnalité**. Une mesure justifiée mais disproportionnée **reste illégale**.
许多学生停在"该措施有正当性"。必须做第二个测试：比例原则。有正当性但不成比例的措施仍然违法。

Piège 3 – Confondre vie personnelle et vie privée 陷阱 3 ——混淆个人生活与私人生活

- **Vie personnelle** = tout ce qui n'est pas vie professionnelle (mariage, opinions politiques publiques, etc.). 个人生活 = 所有非职业生活（婚姻、公开政治立场等）。
- **Vie privée** = sphère intime, plus restreinte. 私人生活 = 较窄的隐私领域。

La règle de protection s'applique à la **vie personnelle** (plus large), pas seulement à la vie privée. 保护规则适用于个人生活（更广），不限于私人生活。

Piège 4 – La perte de confiance est suffisante 陷阱 4 ——失去信任就够了
Cass. soc. 1990, Mme Fertray : **NON**. La perte de confiance *en soi* ne constitue pas un motif. Il faut des **éléments objectifs** sous-jacents (un comportement précis, démontrable).
不够。失去信任本身不构成理由。需要客观要素支撑（具体、可证明的行为）。

Piège 5 – Sanctionner le proche du salarié 陷阱 5 ——处罚雇员的亲属行为
Le comportement de l'**époux, du parent, de l'enfant, de l'avocat** du salarié n'est jamais imputable au salarié. Seuls les **faits commis par le salarié lui-même** peuvent justifier une sanction.
雇员的配偶、父母、子女、律师的行为不能归责于雇员。只有雇员本人实施的事实才可处罚。

Piège 6 – Ignorer la procédure de RI 陷阱 6 ——忽视内部规章程序
Si le sujet mentionne « modifier le règlement intérieur », ne pas oublier la **procédure** : CSE + inspection du travail + dépôt prud'hommes + 1 mois.
若题目涉及"修改内部规章"，勿忘程序：CSE + 劳动监察 + prud'hommes 备案 + 1 个月。

Piège 7 – Confondre faute grave et faute lourde 陷阱 7 ——混淆严重过错与重大过错

- **Faute grave** : rend impossible le maintien du salarié. Pas de préavis, pas d'indemnité de licenciement. **Garde l'indemnité de congés payés**. 严重过错：无法维持。无预告金、无解雇金。保留休假金。
- **Faute lourde** : faute grave + **intention de nuire**. **Aucune indemnité** (perte aussi des congés payés). 重大过错：严重过错 + 故意损害。零赔偿（含休假金）。

L'**intention de nuire** est le critère discriminant. Sans preuve d'intention de nuire, c'est faute grave (pas lourde). 故意损害是区分标准。无证据 → 严重（非重大）。

Conseils stratégiques pour la copie 答卷战略建议

— Bonnes pratiques de rédaction

1. **Toujours utiliser les annexes fournies** avant ses connaissances personnelles. Les annexes contiennent les textes / jurisprudences que le correcteur **attend de voir cités**. 优先使用附件而非个人知识。附件中是改卷老师期待看到引用的条文 / 判例。
2. **Citer précisément** : « art. L.1232-1 du Code du travail », « Cass. soc. 29 nov. 1990, Mme Fertray ». Pas de paraphrase vague. 精确引用：完整条文编号 + 判例日期 / 名称。
3. **Structure visible** : utiliser titres / sous-titres / numéros pour chaque cas. Le correcteur doit pouvoir « scanner » la copie et trouver immédiatement les éléments. 可视化结构：标题 / 编号。改卷老师应能" 扫读"。
4. **Donner un conseil concret** à la fin : « M. Costa peut / ne peut pas... », « il est conseillé de... ». Ne pas s'arrêter à l'analyse abstraite. 结尾给具体建议。不要停在抽象分析。
5. **Évaluer les risques chiffrés** si possible : « indemnité comprise entre X et Y mois », « jusqu'à 45 000 € d'amende ». 若可能，给出量化风险。
6. **Ne pas mélanger les cas** : chaque cas se traite indépendamment, dans son propre paragraphe. 不要串题：每 cas 独立处理。
7. **Signaler les arguments alternatifs** : « par ailleurs, si l'on retient... », « en outre, le motif pourrait également être qualifié de... ». Cela montre la maîtrise. 标示并列论点（" 此外"、" 另一方面"）。展现掌握度。
8. **Gérer le temps** : si on bloque sur un cas, passer au suivant et revenir à la fin. Mieux vaut traiter 3 cas correctement que 2 cas parfaits + 1 vide. 管理时间：卡住就换。3 个都做好胜过 2 完美 + 1 空。

Mémo des références à connaître par cœur 必背参考清单

— Citations indispensables / 必备引用

Articles du Code du travail : 劳动法典条文：

- **L.1121-1** – justification + proportionnalité
- **L.1132-1** – discrimination prohibée (liste)
- **L.1142-1** – discrimination homme/femme
- **L.1221-6** – info pertinente recrutement
- **L.1221-8** – info préalable + confidentialité
- **L.1222-4** – info préalable contrôle
- **L.1232-1** – cause réelle et sérieuse
- **L.1232-2 et s.** – procédure de licenciement
- **L.1235-3** – barème Macron
- **L.1242-2** – motifs CDD
- **L.1245-1** – requalification CDD
- **L.1321-3** – contenu RI prohibé
- **L.8221-5** – travail dissimulé

Jurisprudences : 判例：

- **Cass. soc. 13 nov. 1996, Société Générale, n°94-13.187** – lien de subordination
- **Cass. soc. 19 déc. 2000, Labbane, n°98-40.572** – conditions de fait
- **Cass. soc. 10 juillet 1996, Le Berre** – modification du contrat vs changement des conditions
- **Cass. soc. 29 nov. 1990, Mme Fertray** – perte de confiance
- **Cass. soc. 21 février 2002, amiante** – obligation de sécurité de résultat

Conventions internationales : 国际公约：

- **CEDH art. 8** – vie privée et familiale
- **Conventions OIT fondamentales** (référence générale)

Check-list finale avant l'examen 考前最终清单

— À vérifier la veille de l'examen / 考前一天检查

1. Je connais la **définition du contrat de travail** (3 éléments + lien de subordination). 熟悉劳动合同定义（3 要素 + 从属关系）。
2. Je sais appliquer le **double test** L.1121-1 (justification + proportionnalité). 会用 L.1121-1 双重测试。
3. Je connais les **4 degrés de faute** et leurs conséquences en termes d'indemnités. 熟悉 4 级过错及赔偿。
4. Je sais distinguer **licenciement irrégulier / injustifié / nul** et leurs sanctions. 区分程序违规 / 无理由 / 无效解雇。
5. Je sais distinguer **modification du contrat** et **changement des conditions de travail**. 区分合同变更与工作条件变动。
6. Je connais les **motifs prohibés** de discrimination (au moins les principaux). 熟悉禁止歧视动机（至少主要的）。
7. Je sais citer 4-5 **jurisprudences** clés (Labbane, Société Générale, Le Berre, Fertray). 会引用 4-5 个关键判例。
8. Je connais la **procédure du RI** et la **procédure de licenciement**. 熟悉 RI 程序和解雇程序。
9. J'ai mes **stylos, ma carte d'identité, ma convocation**. 文具、身份证、考试通知。
10. J'ai dormi suffisamment. 睡足。

Mantra final : 终极口诀：

« Conditions de fait > étiquette des parties »
« Justification + Proportionnalité »
« Cause Réelle (Objective + Existante + Exacte) ET Sérieuse »
« IRAC : Issue – Règle – Application – Conclusion »